

【별표 1】

익명(가명·차명)의 부패·내부공익신고 업무 처리 기준 (제8조 관련)

1. 기본 원칙

- 가. 모든 신고 및 질의 사항은 1차적으로 국방부에서 접수하여 부패행위에 대한 정보를 실시간으로 파악한다.
- 나. 국방부는 신고 내용을 확인한 후 직접 조사·처리하거나 각 군 및 국직기관 등 해당 기관에 이첩할 수 있다.
- 다. 신고의 접수 및 처리 과정에서 제보 사실이 노출되지 않도록 보안에 만전을 기한다.
- 라. 신고 내용이 구체적이거나 국방 업무에 지대한 영향을 미치는 사항이라고 판단되는 경우 처리할 수 있으며, 다음의 경우에는 처리하지 아니한다.
 - 1) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제59조제3항제1호, 제3호부터 제7호까지 및 같은 법 시행령 제58조제1항에 해당하는 신고의 경우
 - 2) 근거 없는 비방, 헐뜯, 욕설, 진급에 악영향을 끼치기 위해 음해하는 내용 등을 신고하는 경우

2. 익명(가명·차명)신고를 통하여 접수된 신고 또는 질의 사항 처리 절차

- 가. 신고 내용에 구체적 사실 관계가 적시되어 있고, 아래 중 한 가지 이상의 자료가 첨부되어 신빙성이 있다고 판단되는 경우에는 가능한 한 즉시 사실 확인 등 조사에 착수한다.
 - 1) 신고서에 증거자료를 첨부한 경우
 - 2) 목격자 등 참고인이 있는 경우
 - 3) 신고자가 사안을 확인하기 위한 구체적 방법을 제시한 경우
- 나. 가목에 해당하지는 않으나 신고 내용에 구체적 사실 관계가 적시되어 있고, 그 사실이 개연성이 높거나 확인이 필요하다고 판단되는 경우에는 사실 확인 등 조사에 착수할 수 있다. 이때 조사를 위해 추가 자료가 필요한 경우에는 신고자에게 추가 자료 제출을 요청할 수 있다.
- 다. 다음의 경우에는 신고접수기관의 장 또는 이첩받은 기관의 장이 조사 여부를 판단하여 시행한다. 이때 조사를 시행하고자 결정한 경우에는 신고자에게 필요한 자료 제출을 추가 요청할 수 있고, 정해진 기한 내 자료를 제출하지 않는 경우에는 자체 종결 처리할 수 있다.

- 1) 대상자를 특정하지 않은 경우
- 2) 구체적 사실 관계가 적시되지 않은 경우
- 3) 추측 또는 막연한 의혹 제기에 해당하는 경우
- 4) 신고자의 추가적인 협조 없이 사실 관계 확인이 불가능한 경우

라. 단순 민원, 불편 사항 신고, 불친절행위 신고, 일방적 불만 제기, 소관 업무가 아닌 경우 등 부패·내부공익신고가 아닌 경우에는 사실 관계 확인 없이 즉시 종결한다. 다만, 특히 고려할 만한 사정이 있는 경우에는 국민신문고 등 민원 계통으로 신고하도록 안내할 수 있다.